

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제23-공급종합-16호

제목 전기공사 노무비 구분관리 및 지급확인 소홀

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆본부

조치부서 ⊖⊖⊖⊖본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 지역본부 관할 공급설비의 개선·보강공사 등 시공 및 감독 업무를 담당하면서, “공급관리소 피뢰시스템 보강공사”(계약번호: 2022XC0000, 계약기간: 2022. 3. 2.~5. 31.), “2022년 노후 계량설비 교체 전기공사”(계약번호: 2022XC0000, 계약기간: 2022. 9. 2.~2023. 6. 30.) 및 “주배관 전기방식 보강공사”(계약번호: 2022XC0000, 계약기간: 2022. 11. 8.~2023. 1. 9.)를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」(이하 “건설근로자법”이라 한다) 제7조의 3 제1항에 따르면 도급인은 도급금액이 5천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사¹⁾의 경우 수급인이 건설근로자에게 지급해야 할 임금을 다른 공사비와 구분하여 지급해야 하며, 「공사계약일반조건」 제45조의3 제1항, 제2항

1) 건설근로자법 시행령 제2조에 따라 「한국표준산업분류」 상 건설업의 공사를 말하며 전기, 정보통신, 소방시설 공사를 포함함(국민신문고 고용노동부 질의답변, 2023. 2. 23.)

에 따르면 계약상대자는 당공사와 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 근로자의 노무비 청구내역을 제출해야 하고 당공사는 현장인 명부 등을 통해 노무비 청구내역을 확인하여 계약상대자의 노무비 전용계좌로 노무비를 지급(이하 "구분관리"라고 한다)하도록 되어 있다.

그리고 건설근로자법 제7조의3 제2항에 따르면 도급인은 노무비 구분관리 시행에 따라 수급인에게 건설근로자에 대한 임금을 지급할 때에는 수급인이 전월에 지급한 임금내역을 확인(이하 "지급확인"이라 한다)해야 되며, 「공사계약일반조건」 제45조의3 제4항에 따르면 당공사는 지급내역과 계약상대자의 기청구내역을 비교하여 미지급이 확인된 경우에 해당사실을 지방 고용노동(지)청에 통보하도록 되어 있다.

그런데 동 규정 제45조의3 제3항에 따르면 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 또는 계약상대자가 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우에는 당공사의 승인을 받아 계약상대자는 노무비 전용계좌로부터 지급을 아니할 수 있다(이하 "구분관리 제외"라고 한다)고 되어 있다.

또한 행정안전부의 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령(안)」을 살펴보면 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자로만 구성된 공사나 천재지변 등의 사유로 객관적으로 발주기관이 인정하는 경우에는 노무비 지급확인제 적용을 제외할 수 있다(이하 "지급확인 제외"라고 한다)고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 계약금액이 5천만 원 이상이고, 공사기간이 30일을 초과한 공사는 노무비 구분관리 및 지급확인제 시행이 원칙이며, 계약상대자가 노무비를 미리 지급하는 경우 당공사의 승인 하에 노무비 구분

관리를 제외할 수 있고, 계약상대자의 근로자가 전부 상용근로자만으로 구성된 경우에는 당공사의 승인 하에 노무비 지급확인을 제외할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 【표】와 같이 계약금액이 5천만 원 이상이고 공사기간이 1개월 이상인 전기공사에 대해 노무비 구분관리 및 지급확인을 시행하지 않았으며, 제외 승인도 하지 않았다.

【표】 노무비 구분관리 및 지급확인제 미시행 현황²⁾

(단위: 원, 미시행: x)

계약번호	공사명	계약기간	계약금액	구분관리		지급확인	
				신청	제외	신청	제외
2022XC0000	공급관리소 피뢰시스템 보강공사(△⊙, ⊙⊙)	2022. 3. 2~ 2022. 5. 31.	190,237,783	x	x	x	x
2022XC0000	2022년 노후 계량설비 교체 전기공사(⊙⊙, ⊙⊙)	2022. 9. 2~ 2023. 6. 30.	166,939,400	x	x	x	x
2022XC0000	주배관 전기방식 보강공사	2022. 11. 8~ 2023. 1. 9.	1914,16,370	x	x	x	x

※ 출처: 확인서 “노무비 구분관리 및 지급확인제 시행 관련(◆◆◆◆본부 ○○○○부)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 감사의견에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊙⊙⊙⊙처장은

노무비 구분관리 및 지급확인을 소홀히 한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다

2) 국무조정실 후속감사 기간(2021. 09. 13.~2021. 10. 15.) 기 처분한 건설공사는 제외하였음

다. (주의)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 과장 CCA (現 ■■■■본부 ●●●●부)

◆◆◆◆본부 ○○○○부 과장 AAC

◆◆◆◆본부 ○○○○부 과장 KKK